UBND TỈNH QUẢNG NGÃI
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KON TUM

Số: 775 /CĐKT-THHCQT

V/v đề nghị xin ý kiến hướng dẫn của Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ về việc đơn vị sự nghiệp công lập góp vốn thành lập doanh nghiệp để đầu tư, vận hành Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Ngãi, ngày 27 tháng 10 năm 2026

Kính gửi:
- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi;
- Sở Tài chính.

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 10316/UBND-NC ngày 05/10/2026, Trường Cao đẳng Kon Tum đã nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các sở, ngành, hoàn thiện hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án thành lập Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới trực thuộc Trường Cao đẳng Kon Tum (sau đây gọi là Đề án) tại Báo cáo số 498/BC-CĐKT ngày 27 tháng 10 năm 2026. Theo Đề án, Trường góp 51% vốn điều lệ bằng tiền (10.432,82 triệu đồng trên tổng vốn điều lệ giai đoạn 1 là 20.456,5 triệu đồng) cùng nhà đầu tư thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên để đầu tư, vận hành Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới; không góp vốn bằng quyền sử dụng đất; không sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước cấp chi thường xuyên để góp vốn; khu đất khoảng 8.500 m² do Trường quản lý được sử dụng theo Đề án sử dụng tài sản công vào mục đích liên doanh, liên kết.

Qua lấy ý kiến, Sở Tư pháp (tại Văn bản số 2533/STP-XD&TCTHPL ngày 09/9/2026) và Sở Tài chính (tại Văn bản số 8766/STC-HCSN ngày 24/9/2026) có ý kiến: Pháp luật hiện hành chưa có quy định cụ thể về việc đơn vị sự nghiệp công lập góp vốn với nhà đầu tư thành lập doanh nghiệp; nội dung này thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, cần được các Bộ hướng dẫn trước khi tham mưu cấp có thẩm quyền quyết định.

Qua rà soát, nhà trường nhận thấy: Khoản 6 Điều 10, điểm e khoản 1 Điều 11 Luật Giáo dục nghề nghiệp ngày 10 tháng 12 năm 2025; Điều 55 và khoản 1 Điều 58 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017 (hợp nhất tại Văn bản hợp nhất số 97/VBHN-VPQH ngày 22 tháng 8 năm 2025); điểm c khoản 4 Điều 55 Nghị định số 186/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; đã được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định số 286/2025/NĐ-CP ngày 03

tháng 11 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; khoản 5, điểm a khoản 7 Điều 7 Nghị định số 334/2026/NĐ-CP ngày 20 tháng 8 năm 2026 của Chính phủ quy định về tự chủ của cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp; cơ chế tài chính đối với giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp; chương trình trọng điểm quốc gia đào tạo tiến sĩ toàn thời gian đã quy định cơ sở giáo dục nghề nghiệp được thành lập doanh nghiệp khi đủ điều kiện, đơn vị sự nghiệp công lập được liên doanh, liên kết theo hình thức hình thành pháp nhân mới; tuy nhiên chưa có hướng dẫn chi tiết về điều kiện, trình tự, thẩm quyền, cơ chế quản lý phần vốn góp bằng tiền và việc bố trí nhân sự tham gia quản lý doanh nghiệp.

Để có cơ sở hoàn thiện, trình phê duyệt Đề án theo quy định, Trường Cao đẳng Kon Tum kính đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tài chính xem xét, có văn bản xin ý kiến hướng dẫn của Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ về các nội dung sau:

1. Đề nghị Bộ Tài chính hướng dẫn

a) Đơn vị sự nghiệp công lập (cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên) có được sử dụng nguồn tài chính hợp pháp của đơn vị để góp vốn bằng tiền cùng nhà đầu tư thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên theo hình thức liên doanh, liên kết hình thành pháp nhân mới hay không; trình tự, thủ tục và thẩm quyền quyết định việc góp vốn.

b) Phần vốn góp của đơn vị sự nghiệp công lập tại doanh nghiệp được quản lý theo pháp luật về quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp hay theo pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công; chủ thể thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu và cử người đại diện phần vốn.

c) Đơn vị sự nghiệp công lập có được sử dụng vốn vay của tổ chức tín dụng hoặc vốn vay ưu đãi của Quỹ Đầu tư phát triển địa phương (điểm b khoản 6 Điều 7 Nghị định số 334/2026/NĐ-CP) để góp vốn thành lập doanh nghiệp hay không.

d) Hình thức pháp lý để doanh nghiệp sử dụng mặt bằng là tài sản công của đơn vị sự nghiệp công lập: Cho thuê tài sản công (Điều 57) hay sử dụng tài sản công vào mục đích liên doanh, liên kết (Điều 58 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công).

đ) Lợi nhuận được chia tương ứng phần vốn góp của đơn vị sự nghiệp công lập được để lại đơn vị sử dụng hay phải nộp ngân sách nhà nước theo từng cơ chế quản lý phần vốn nêu tại điểm b khoản này.

2. Đề nghị Bộ Nội vụ hướng dẫn

Việc cử viên chức quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập làm người đại

diện phần vốn, Kiểm soát viên tại doanh nghiệp do đơn vị góp vốn, trong mối quan hệ với khoản 4 Điều 4 Nghị định số 181/2026/NĐ-CP ngày 21/5/2026 của Chính phủ (chế độ kiêm nhiệm hay chấm dứt quan hệ viên chức; chế độ tiền lương, thù lao).

Hồ sơ gửi kèm:

(1) Dự thảo Công văn của UBND tỉnh xin ý kiến hướng dẫn việc đơn vị sự nghiệp công lập góp vốn thành lập doanh nghiệp để đầu tư, vận hành Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới;

(2) Dự thảo Đề án thành lập Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới trực thuộc Trường Cao đẳng Kon Tum;

(3) Báo cáo số 498/BC-CĐKT ngày 27/10/2026 của Trường Cao đẳng Kon Tum tiếp thu, giải trình ý kiến của các sở, ngành về Đề án thành lập Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới trực thuộc Trường Cao đẳng Kon Tum theo Công văn số 10316/UBND-NC ngày 05/10/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Nhà trưởng kính đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tài chính xem xét, ban hành văn bản xin ý kiến Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ hướng dẫn về việc đơn vị sự nghiệp công lập góp vốn thành lập doanh nghiệp để đầu tư, vận hành Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới nêu trên để có cơ sở nhà trường hoàn thiện Đề án, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở Nội vụ;
- Lãnh đạo Trường;
- Các đơn vị thuộc Trường;
- Tổ xây dựng Đề án;
- Lưu: VT, THHCQT.

HIỆU TRƯỞNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KON TUM

Lê Trí Khải